

1502536-35.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN ESTEVAM DA SILVA EUZEBIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KEVIN ESTEVAM DA SILVA EUZÉBIO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502536-35.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502536-35.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN ESTEVAM DA SILVA EUZEBIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KEVIN ESTEVAM DA SILVA EUZÉBIO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de novembro de 2020, às 13h00, na Rua Jaime de Araújo Luna, nº 01, Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de designios com um indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína; substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.65), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 92/94 ).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os policiais civis Rogério e Adilson, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligência para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas. Quando de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e com as características informadas na denuncia. Eles se revezavam no atendimento dos clientes e observaram que os "compradores" chegavam entregavam o dinheiro e eles pegavam a droga que estava numa sacola dentro de um portão, e entregavam ao "cliente". Resolveram proceder a abordagem e no ato da abordagem um deles conseguiu empreender fuga. O acusado foi detido. Com ele foi encontrado 03 invólucros de "cocaína" e na sacola, foram localizados mais 22 invólucros plásticos de "cocaína" e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), em notas miúdas. O acusado informalmente confessou a traficância no local. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado porções de cocaína e , além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais)- o que é compatível com o trafico de drogas.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase, as condições pessoais desfavoráveis impedem a aplicação do

redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

O acusado ostenta passagem pela Infância e Juventude (fls. 30 - Foro de Angatuba - Vara Única. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1500461-56.2019.8.26.0025 Situação: Extinto. Data: 29/08/2019. Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0001629-70.2019.8.26.0025. Data: 10/11/2020. Autor: Justiça Pública).

Nesse sentido, o Col. STJ: " A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Súmula 83/STJ.(4 STJ. AgRg no AREsp 1630635/MG. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020".

Além disto, quando solto por este feito, retornou a delinquir e foi preso em flagrante por roubo.

Assim, embora seja o réu tecnicamente primário, está comprovada sua dedicação habitual à atividades criminosas, como acima apontado. Portanto, incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU KEVIN ESTEVAM DA SILVA EUZEBIO, RG: 58496697, nascido em 08/07/2002, filho de WELLINGTON ESTEVAM DA SILVA LOPES e ELIANA DE LURDES EUZEBIO, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal e por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA